Kryminologia - poznanie, przestępstwo i pomiar przestępczości

Przedmiot kryminologii

Kryminologia bada przestępstwo, przestępczość, sprawców, pokrzywdzenie i społeczne reakcje na naruszenia norm. Wyjaśnia mechanizmy i zależności. **Kryminalistyka** koncentruje się na ujawnianiu i badaniu śladów oraz ustalaniu okoliczności konkretnego zdarzenia. Rozwinięcie: prawo karne i nauki pokrewne.

Przestępstwo jest kategorią odnoszącą się do czynu, natomiast **przestępczość** oznacza zjawisko zbiorowe, rozpatrywane w określonym czasie, na określonym obszarze i według określonej definicji.

Poznawanie rzeczywistości

Wiedza może pochodzić z przekonań powszechnych, wiary, przyjętych umów, tradycji, autorytetu, osobistego doświadczenia i obserwacji. Każde z tych źródeł ma ograniczenia.

- **Autorytet i tradycja:** przekazują wiedzę, lecz mogą także utrwalać twierdzenia mimo zmiany warunków lub nowych ustaleń. Roszczenie do autorytetu bywa związane z władzą.
- **Doświadczenie osobiste:** daje dostęp do konkretnych sytuacji, ale jest wybiórcze; nie musi reprezentować doświadczeń całej populacji.
- **Obserwacja:** zależy od uwagi, kontekstu i sposobu interpretacji. Nawet świadkowie tego samego zdarzenia mogą różnie je zapamiętać.
- **Zdrowy rozsądek:** pomaga w codziennym działaniu, lecz sam nie wystarcza do sprawdzenia ogólnej tezy.

Poznanie naukowe łączy empirię, czyli systematyczną obserwację, z logicznym rozumowaniem. Metodologia służy ocenie sposobu pozyskiwania danych i zasad wnioskowania. Zob. metoda, metodologia i paradygmat.

Cele badań

Cel	Znaczenie	Przykład
Eksploracja	Wstępne rozpoznanie problemu, szukanie informacji i ważnych kategorii.	Ustalenie, jakie formy rekrutowania nieletnich do grup przestępczych wymagają dalszego badania.
Deskrypcja	Opis cech, rozmiaru lub przebiegu zjawiska.	Opis struktury zarejestrowanych przestępstw.
Wyjaśnianie	Badanie mechanizmów i zależności.	Analiza, dlaczego niektóre zdarzenia nie są zgłaszane policji.

Opis częstości zjawiska nie wyjaśnia sam przez się jego przyczyn. Zależność statystyczna wymaga osobnej interpretacji.

Początki kryminologii

Rozważania o przestępstwie i karze poprzedzały powstanie odrębnej dyscypliny. Ważnym zapleczem były filozofia prawa i refleksja nad sprawiedliwością.

Nazwa łączy łacińskie *crimen* z greckim *logos*. W historii terminu pojawiają się **Paul Topinard (1830-1911)** i **Raffaele Garofalo**, autor *Criminologia* z 1885 r. Źródło: Jeffrey R. Wilson, „The Word Criminology: A Philology and a Definition", 2015, „Criminology, Criminal Justice, Law & Society", 16(3), analiza historycznojęzykowa..

Interdyscyplinarność kryminologii

Kryminologia korzysta z różnych dyscyplin:

- **nauk humanistycznych:** filozofii i historii;
- **nauk społecznych:** socjologii, antropologii, psychologii, pedagogiki i ekonomii;
- **nauk prawnych:** analizy norm i instytucji;
- **nauk przyrodniczych i medycznych:** biologii, medycyny i neuronauk;
- **metod ilościowych:** statystyki, matematyki i modelowania.

Interdyscyplinarność nie oznacza, że kryminolog w każdym badaniu rozstrzyga znaczenie przepisu. **Dogmatyka prawa** bada obowiązujące normy; kryminologia może badać empiryczne skutki ich ustanowienia i stosowania.

Przestępstwo jako kategoria prawna i społeczna

W polskim prawie przestępstwo wymaga czynu zabronionego przez ustawę obowiązującą w chwili jego popełnienia, społecznej szkodliwości większej niż znikoma i możliwości przypisania winy. **Bezprawność** i **wina** to odrębne poziomy oceny. Kontratyp, np. obrona konieczna w granicach prawa, wyłącza bezprawność; okoliczności wyłączające winę dotyczą innej przesłanki. Źródło: KK, 1997, tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 383, art. 1, 25 i 31.

Przy analizie normy pomocny jest schemat **hipoteza-dyspozycja-sankcja**: warunki zastosowania, nakazane lub zakazane zachowanie oraz konsekwencja naruszenia. Jest to schemat dydaktyczny; pełnej normy nie zawsze da się odczytać z jednego przepisu. Przykładowo zakaz zabijania człowieka należy łączyć z regułami odpowiedzialności i ustawowym zagrożeniem karą.

Zbrodnie i występki są przestępstwami. Wykroczenia stanowią odrębną kategorię. Odróżnienie zbrodni od występku wynika z ustawowego zagrożenia karą, a nie wyłącznie z potocznej oceny ciężaru zdarzenia. Źródło: KK, art. 7.

Społeczne konstruowanie przestępstwa

Zakres kryminalizacji zmienia się historycznie. Społeczeństwa inaczej określają niektóre zachowania jako problem, dewiację, patologię społeczną lub przestępstwo. Te kategorie nie są tożsame. Moralna dezaprobata nie ustanawia sama zakazu karnego, a uznanie zachowania za problem społeczny nie przesądza o potrzebie jego kryminalizacji.

Władza symboliczna w ujęciu Pierre'a Bourdieu obejmuje możliwość narzucania uznawanych społecznie sposobów nazywania i klasyfikowania rzeczywistości. Oficjalne nazwy i klasyfikacje wpływają na to, co staje się widoczne jako problem. Nie oznacza to, że skutki zdarzeń są dowolne lub nierzeczywiste. Źródło: Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice*, Cambridge University Press, 1977, rozdział 4: podstawy teorii władzy symbolicznej.

Przestępczość jako zjawisko społeczne

W historycznej koncepcji **Émile'a Durkheima** przestępczość jest normalnym zjawiskiem społecznym w tym sensie, że naruszenia norm występują w społeczeństwach. „Normalność" nie oznacza moralnej aprobaty konkretnej krzywdy ani uznania dowolnego poziomu przestępczości za pożądany. Źródło: Émile Durkheim, *Les Règles de la méthode sociologique*, 1895, fragment tekstu dotyczący normalności przestępczości.

Common law i prawo kontynentalne

Civil law, tradycja kontynentalna, opiera się przede wszystkim na prawie stanowionym i kodyfikacjach. **Common law**, tradycja anglosaska, przypisuje szczególną rolę precedensowi. Oba systemy posługują się ustawami i orzecznictwem. W Polsce orzeczenia wpływają na interpretację, ale nie upoważniają sądu do dowolnego tworzenia przestępstw. Zob. doktryna i orzecznictwo.

Statystyka przestępczości

Adolphe Quetelet należy do historycznych prekursorów statystycznego badania zjawisk społecznych, w tym przestępczości. Współczesna analiza wymaga jednak znajomości zasad tworzenia konkretnego zbioru danych.

Rozmiar i kolejne poziomy rejestracji

Rozmiar przestępczości oznacza liczbę czynów na określonym obszarze i w danym czasie. Trzeba określić, jaki zakres zjawiska obejmuje licznik:

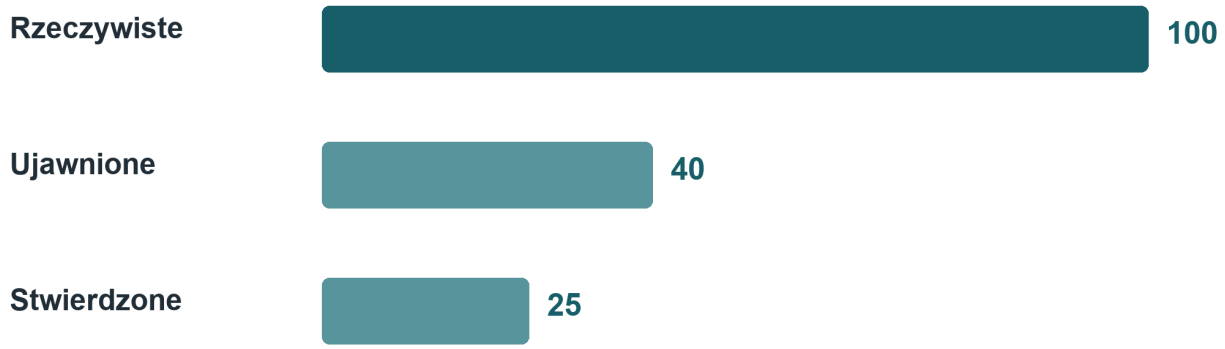
- przestępczość rzeczywista - obejmuje także czyny nieujawnione; jej pełny rozmiar nie jest bezpośrednio znany;
- przestępczość ujawniona - zdarzenia, o których dowiedziały się odpowiednie organy;
- przestępstwa stwierdzone - czyny uznane za przestępstwa w zakończonych postępowaniach przygotowawczych;
- wyniki sądowe - odrębny poziom danych, np. osoby prawomocnie skazane.

Źródło definicji statystycznej: GUS, Bank Danych Lokalnych, b.r., grupa G371 - przestępstwa stwierdzone. Stwierdzenie przestępstwa nie jest tożsame ze skazaniem konkretnej osoby.

> **Ilustracja selekcji danych**
>
> Schemat 100 czynów rzeczywistych → 40 ujawnionych → 25 stwierdzonych ilustruje zmniejszanie zakresu na kolejnych etapach rejestracji. To przykład dydaktyczny, a nie wynik badania ani wskaźnik skuteczności. W analizie rzeczywistych danych jednostka pomiaru musi być jednoznaczna: czyny, sprawy i osoby to różne jednostki.

Ciemna liczba odnosi się do części pozostającej poza rejestracją, a nie do wszystkich spraw bez wyroku skazującego.

Przykład dydaktyczny - umowne liczby czynów



To nie są wyniki badania. Liczba czynów nie jest liczbą spraw ani osób skazanych.

Schemat. Selekcja na kolejnych poziomach rejestracji, zilustrowana umownym przykładem 100 → 40 → 25 z objaśnienia powyżej.

Struktura przestępczości

Struktura to rozkład przestępstw między kategoriami, np. przeciwko mieniu i przeciwko życiu lub zdrowiu. Udział kategorii oblicza się jako liczbę czynów danej kategorii podzieloną przez liczbę wszystkich czynów w analizowanym zbiorze, pomnożoną przez 100%.

Wzrost udziału kategorii nie musi oznaczać wzrostu jej liczebności: może wynikać ze spadku innych kategorii.

Nasilenie przestępczości

Wskaźnik nasilenia na 100 000 mieszkańców = liczba przestępstw / liczba ludności × 100 000.

Licznik i mianownik muszą dotyczyć tego samego obszaru i zgodnego okresu. Wskaźnik oparty na przestępstwach stwierdzonych opisuje zarejestrowane zdarzenia, a nie odsetek mieszkańców, którzy popełnili przestępstwo.

Dynamika przestępczości

Indeks dynamiki = liczba przestępstw w okresie badanym / liczba przestępstw w okresie bazowym × 100.

Indeks 120 oznacza wzrost o 20%, a indeks 80 - spadek o 20%. Indeks 100 oznacza brak zmiany. **Zmiana procentowa** = (liczba w okresie badanym - liczba w okresie bazowym) / liczba w okresie bazowym × 100%. Przy zerowej wartości bazowej tych ilorazów nie można obliczyć.

Interpretacja danych i korelacja

Dane powstają w wyniku określonych decyzji pomiarowych i instytucjonalnych. Trzeba znać definicje, jednostkę obserwacji, zakres terytorialny i czasowy, zmiany prawa oraz praktyki rejestracji. Surowe liczby i średnie mogą zacierać różnice między grupami.

Korelacja oznacza współzmienność; nie dowodzi związku przyczynowego. Dwa zjawiska mogą mieć wspólną przyczynę, a kierunek zależności może być inny niż zakładany. Wniosek dotyczący zbiorowości nie przenosi się automatycznie na konkretną osobę. Statystyka porządkuje zbiorowy obraz, ale nie zastępuje analizy indywidualnej sprawy i jej dowodów.

Źródło do dalszej analizy metodologii danych: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, *Atlas przestępczości w Polsce 7*, 2025, rozdział o przestępstwach stwierdzonych i zasadach sprawozdawczości. Są to dane instytucjonalne; nie obejmują pełnej przestępczości nieujawnionej.

Literatura

- Piotr Chomczyński, Przemysław Frąckowiak, Dagmara Woźniakowska (red.), *Kryminologia. Teoria i praktyka*, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023 - opis katalogowy biblioteki UTH.
- Janina Błachut, Andrzej Gaberle, Krzysztof Krajewski, *Kryminologia*, Arche, Gdańsk 1999 - Biblioteka Sejmowa.
- Andrzej Siemaszko, *Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych*, PWN, Warszawa 1993 - katalog Biblioteki UEK.
- Pamela J. Schram, Stephen G. Tibbetts, *Introduction to Criminology: Why Do They Do It?*, SAGE - materiały wydawcy do podręcznika.

Powiązania

- Pomiar i wyjaśnianie przestępczości - wspólne hasło metodologiczne.
- Raporty narkotykowe - rozróżnienie daty publikacji, roku danych i populacji.
- Kryminalizacja i reakcja karna - połączenie z poprzednimi zajęciami.

Źródła internetowe: dostęp 19.10.2026.